DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS NORMATIVO Y TUTELA DE DERECHOS

INFORME DE ANÁLISIS NORMATIVO NRO. DPE-DNAN-2026-042

I. ANTECEDENTES Y COMPETENCIA INSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 215 de la Constitución de la República y su Ley Orgánica, emite el presente criterio técnico-jurídico sobre la iniciativa legislativa remitida por la Asamblea Nacional.

II. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y TÉCNICO DEL ARTICULADO

2.1. Análisis del Artículo 6 (Orientación Nutricional)

El artículo 6 introduce un avance positivo en materia de autodeterminación informativa y acceso a la salud preventiva, al consagrar la orientación nutricional individualizada con enfoque de ciclo de vida.

2.2. Análisis del Artículo 8 (Guía Alimentaria y Proteína)

Observación al Artículo 8: Se constata que la propuesta legislativa pretende imponer desde el rango legal una prelación a la proteína de alto valor biológico. Al respecto, se advierte que la fijación de estándares dietéticos responde a criterios epidemiológicos dinámicos y evidencia científica mutable.

Se recomienda que el artículo 8 preserve la facultad de la autoridad sanitaria nacional para actualizar las recomendaciones sobre los grupos de alimentos según la evidencia disponible, la etapa de vida, la diversidad cultural y las condiciones de acceso de la población.

III. CONCLUSIONES

Primera.- El proyecto persigue fines legítimos orientados al fomento de la nutrición saludable.

Segunda.- Se reconoce la pertinencia de promover hábitos alimenticios balanceados en la población escolar.

Tercera.- Se valora positivamente la consagración del derecho a la orientación nutricional individualizada en el artículo 6.

Cuarta.- Es indispensable que las políticas alimentarias articulen la producción local y la soberanía alimentaria.

Quinta.- Se recomienda que el artículo 8 preserve expresamente la facultad técnica y privativa de la Autoridad Sanitaria Nacional para definir y actualizar periódicamente las guías alimentarias nacionales sobre la base de la mejor evidencia científica disponible, evitando que la ley consagre una jerarquización nutricional invariable o excluyente de determinados alimentos. Esta regulación debe armonizarse con los principios de igualdad, no discriminación, pertinencia cultural y territorial, así como con la disponibilidad y accesibilidad económica de los alimentos, garantizando plenamente el derecho a la orientación nutricional individualizada consagrado en el artículo 6 del presente proyecto de ley.